

표준 광고 계약서

파인크로스 주식회사(이하 "위임인")과 김수민 (이하 "수임인")은 아래 내용과 계약조건에 의하여 계약을 체결하고 신의성실의 원칙에 따라 계약상의 의무를 이행할 것을 약속한다.

【계약 내역】

계 약 건 명	파인크로스 주식회사_ 김수민 _숏폼 콘텐츠 건
브 랜 드	샤이샤이샤이
계 약 금 액	일금 ₩ 300,000 원 *3.3%원천징수 차감 별도/계산서 발행 시 vat 별도
계 약 기 간	계약 체결일로부터 1 년까지
대금 입금일	게시물 게재 후 1 개월 이내
용역 수행 내역	주제: 샤이샤이샤이 X 릴스 브랜드콘텐츠 크리에이터: 고결 인스타그램 계정 @go_gyeol_kim 릴스 1 건 + 2 차 활용 6 개월 + 클린본 * 인스타그램 업로드 시 샤이샤이샤이 공식 인스타그램 계정 협찬광고 레이블 추가하여 진행 * 세부 일정은 상호 협의에 따라 캠페인 진행 간 변경될 수 있음 * 업로드 일부터 [180] 일간 해당 영상은 전체 공개로 유지

【계약 일반조건】

제 1 조 계약의 목적

본 계약은 "위임인"이 의뢰한 용역을 제공함에 있어 필요한 제반 사항 및 "위임인"과 "수임인"의 권리와 의무를 규정하는데 그 목적이 있다.

제 2 조 계약의 변경

본 계약의 내용을 변경하고자 할 때에는 "위임인"과 "수임인" 쌍방의 서면합의에 의하여 변경할 수 있다.

제 3 조 지식재산권 등

본 계약에 따라 창출되는 일체의 유무형의 정보와 저작물(용역의 결과물에 한정되지 않으며, 용역 수행과정에서 발생한 기획안, 초안 및 최종 영상, 유무형의 디자인 저작물 등을 포함. 이하 "저작물 등"이라 함)에 대한 지식재산권, 소유권 및 기타 일체의 권리는 "수임인"에게 있다. "위임인" 또는 "수임인" 및 그 관계회사는 회사의 업무나 성과를 홍보하기 위하여 본 계약의 목적에 위반되지 않는 범위 내에서 용역의 결과물을 이용하거나 해당 결과물을 활용하여 2차 저작물을 작성할 수 있다.

본 계약의 어떠한 내용도 "위임인"이 제공한 상품 관련 자료 등 일체의 자료에 대한 소유권 및 지식재산권에 대하여 "수임인"에게 양도하는 것으로 해석되지 아니한다.

"수임인"은 본 계약기간은 물론 종료 후에도 "위임인"으로부터 제공받은 자료를 본 계약의 목적 이외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.

"수임인"은 "저작물 등"이 관련법령 위반 및 제 3자의 권리를 침해하지 아니함을 보증하며, 이와 관련하여 분쟁이 발생하는 경우에는 자신의 책임과 비용으로 분쟁을 해결하고 "위임인"에게 손해가 발생한 경우 이를 배상하여야 한다.

"수임인"은 "저작물 등"에 출연하는 자에 대하여 초상권 사용에 관한 사전 고지 및 동의를 받았음을 보증한다.

제 4 조 용역의 범위 및 라이선스

"수임인"은 "위임인"과 상호 합의에 따라 용역 수행에 필요한 기획안을 제작 및 공유하며, "위임인"이 요청하는 특정 가이드라인이 있을 시 "수임인"은 이를 참고하여 용역을 수행한다. 단, 기획안의 수정은 상호 합의된 사항에 따라 "수임인"이 "위임인"에게 기획안을 작성 및 전달한 시점으로부터 최대 2회까지 가능하다.

"수임인"은 전항에 따라 기획안이 확정된 후, 사전에 합의된 기간 내에 편집본 및 최종본을 "위임인"에게 제공하여 검수를 받아야 한다.

"수임인"이 수행하는 용역의 특성을 고려하여 "위임인"은 본 조 제 1 항의 확정된 기획안 또는 가이드라인을 준수하여 완성된 "저작물 등"을 제공받은 후에는 재촬영 혹은 추가 촬영을 요청할 수 없으나, 사전에 합의된 기획안 또는 가이드라인이 반영되어 있지 아니한 경우는 예외로 한다. 이 경우 "위임인"이 재촬영 또는 추가 촬영을 요청하는 경우, "수임인"은 이를 수행해야 한다. 본 계약서의 모든 조항과 상관없이, "수임인"이 이에 응하지 않을 경우, "위임인"은 계약을 해제할 수 있는 우선적 권리를 가진다.

또한, "위임인"은 녹화 및 출력파일 불량, 세부적인 길이 조정, 오타 수정과 같은 부분적인 하자에 대하여는 "수임인"과 협의하여 수정할 수 있다.

"위임인"이 완성된 최종 "저작물 등"을 수령한 이후 영업일 기준 10 일 이내에 "수임인"에게 이에 대한 승인 여부를 통지하지 않는 경우 전달된 최종 "저작물 등"이 승인된 것으로 간주한다.

2차활용(이하 "광고 활용 라이선스"라 함)은 "위임인"이 운영 혹은 위탁하는 온라인/오프라인 매체에 상기 "저작물 등"을 소재로 재가공, 편집, 수정하여 유가 광고 및 홈페이지 혹은 온드미디어 계정 등의 채널에 상기 "저작물 등"을 게시 및 집행하는 것을 의미하며, "수임인"은 사전에 합의된 라이선스 관련 비용 지급받는다. 단, 상기 적시된 【계약 내역】과 내용 및 기간이 상충할 경우 【계약 내역】의 사항을 위 조에 우선한다.

본 계약과 관련된 광고 활용 라이선스의 진행 여부 및 범위에 대한 최종 결정권은 "위임인"에게 있으며, "수임인"은 해당 계약건을 진행함과 동시에 광고 활용 라이선스에 대한 제공 및 활용을 무조건 승인한 것으로 간주한다. 수임인은 어떠한 경우에도 광고 활용 라이선스를 거부하거나 철회할 수 없으며, 이에 대한 별도의 이의를 제기할 수 없다. 단, "위임인"은 "수임인"에게 해당 광고 활용 라이선스와 관련된 본 계약 내역에 상호협의된 비용을 지급하여야 한다. "위임인"의 요청이 있을 시 "수임인"은 완료된 용역에 대한 자체 결과보고서를 "위임인"에게 제공한다.

제 5 조 권리와 의무의 양도금지

"수임인"은 법률이나 법원의 명령 또는 "위임인"의 사전 서면 동의없이 본 계약상 권리 및 의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도하거나 담보로 제공하는 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제 6 조 비밀 유지 의무

"위임인"과 "수임인"은 본 계약의 체결사실 및 그 내용과 더불어 이행과 관련하여 알게 된 업무상 및 영업상의 모든 정보에 대한 비밀을 본 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 "위임인"의 사전 서면 동의없이 제 3 자에게 유출하거나 본 계약 이행 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

"위임인"과 "수임인"은 본 계약의 목적이 달성되거나 본 계약의 효력 종료 또는 상대방이 요청하는 경우, 지체없이 본 계약과 관련하여 취득한 상대방 당사자의 일체의 정보와 자료를 상대방의 선택에 따라 반환 또는 폐기하여야 한다.

"위임인"과 "수임인"은 본 조의 규정을 위반해 "위임인"이나, "수임인", 제 3 자에게 손해가 발생한 경우, 이에 대한 손해를 배상하여야 한다.

크리에이터도 본 조의 의무를 부담하며, 크리에이터가 이를 위반하는 경우 "수임인"의 위반행위로 간주한다.

제 7 조 계약의 해제 또는 해지

1. "위임인" 또는 "수임인"은 상대방에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 서면으로 15 일의 기간을 정하여 상대방에게 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행되지 아니한 때에는 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

가. "위임인" 또는 "수임인"이 본 계약상 의무를 위반한 경우

나. 정당한 사유없이 본 계약사항의 이행을 지연하여 상대방의 업무에 지장을 초래하거나 납기 내에 납품(또는 검수)이 곤란하다고 인정되는 경우

다. "위임인"이 정당한 사유없이 "수임인"에게 업무 수행에 대한 용역대가를 지불하지 않은 경우

2. "위임인"과 "수임인"은 다음 각 호의 사유가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 상대방에 대한 서면통지로서 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 금융기관으로부터 거래정지처분을 받고 계약을 수행할 능력이 없다고 인정되는 경우

2. 감독 관청으로부터 영업취소, 정지 등의 처분을 받은 경우

3. 제 3 자에 의한 강제집행(가처분 및 가압류 포함), 파산선고 등 경영상 중대한 사유가 발생하여 본 계약상의 의무를 이행하기 어렵다고 인정되는 경우

제 8 조 손해배상

"위임인"과 "수임인"은 본 계약을 위반하거나 귀책사유로 상대방이나 제 3 자에게 손해를 입힌 경우, 귀책 당사자는 발생한 일체의 손해를 배상하여야 한다. 단 손해배상금은 본 계약 금액을 초과하지 않는다.

"위임인"과 "수임인"은 쌍방 모두의 귀책 또는 천재지변 등 기타 합리적인 지배범위 밖의 사유로 인하여 상대방 및 제 3 자에게 발생시킨 손해에 대하여 책임을 지지 아니하며, 상호 협의하여 해결한다.

"수임인"은 본 계약의 결과물 외 크리에이터의 광범위한 문제(사회적 물의, 악플 등을 의미하며 이에 한정하지 아니함)에 대해 책임지지 않는다. 단, 크리에이터가 계약기간 중 "위임인"의 브랜드를 비방하거나 본 계약의 결과물에 영향을 끼치는 사회적 물의와 관련된 콘텐츠를 제작 및 업로드 하는 경우는 예외로 한다.

"수임인"과 "위임인"은 본 계약 종료 후 본 계약과 관련하여 상대방의 브랜드를 비방하거나 부정적인 이미지를 유발하는 게시글을 작성하거나 공유하여 상대방의 브랜드 이미지에 손해를 끼칠 경우 (이때, "수임인" 또는 "위임인" 관련 명칭을 직접 언급하지 않더라도 초성, 비슷한 명칭, 암시적 표현 등을 통해 상대방을 특정할 수 있는 모든 형태의 언급을 포함한다.) 그로 인해 발생하는 모든 손해를 배상할 의무가 있다.

"수임인"이 본 계약의 계약 내역에서 정한 캠페인 시작 일정까지 캠페인을 게시하지 못한 경우 "수임인"은 지정된 업로드 일 다음날부터 지연일수만큼 전채비용(vat 제외)에서 연 12% 비율로 계산된 지체상금을 "위임인"에게 반환한다.

제 9 조 해석 및 분쟁 해결

본 계약서에 대한 쌍방의 견해가 상이한 것이 있을 경우에는 관련 법령 및 일반 상관례를 따르도록 하며, 이로 인한 분쟁의 발생시 당사자들의 협의에 의하여 해결하는 것을 원칙으로 하되, 분쟁이 해결되지 아니할 경우 서울중앙지방법원을 제 1 심의 관할법원으로 하여 소송을 통해 해결한다.

2025 년 10월 24일

위임인 :

회 사 명 : 파인크로스 주식회사

등록번호 : 488-88-01624

주 소 : 서울특별시 중구 남대문로
117, 11 층 1141-1 호(다동, 동아빌딩)

대 표 자 : 홍 은 지



수임인 :

성 함 : 김수민

주민등록번호 : 950525-2030923

주 소 : 서울 양천구 목동중앙본로 1 길 11,
101 동 501 호

대 표 자 : 김 수 민

